



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione cittadini UE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **14126/2026** promossa da:

██████████ con l'avv. GIULIANELLI SONIA

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI ██████████ ██████████ ██████████ - MINISTERO
INTERNO,**

RESISTENTE

Il Giudice, dott. Luca Minniti,
letti gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato che l'istante, con ricorso depositato il 7.9.26, ha formulato istanza di
sospensione del provvedimento con cui è stata dichiarata manifestamente infondata la
domanda di protezione internazionale adottato dalla Commissione territoriale di
██████████ in data 31.8.26 e notificato il 2.9.2026;

rilevato che la Commissione Territoriale ha applicato la disciplina prevista dal
Regolamento (UE) 2024/1348 in considerazione della data della intervenuta
formalizzazione della domanda, formalizzazione avvenuta in data 6.7.26, con la
verbalizzazione del modello c3;

rilevato, in particolare, che il ricorrente deduce, sulla base della documentazione
prodotta, di avere manifestato per la prima volta la volontà di presentare una domanda
di protezione internazionale in data 12.3.26, come si ricaverebbe dal doc 3, aggiungendo
di aver potuto procedere alla formale verbalizzazione della domanda soltanto il 6 luglio
26, secondo quanto stabilito dal calendario dell'autorità amministrativa;



considerato che l'art. 79, par. 3, del Regolamento (UE) 2024/1348 stabilisce che il Regolamento si applica alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale relativa alle domande *formalizzate* a decorrere dal 12 giugno 2026, testualmente che “3. Il presente regolamento si applica alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale in relazione alle domande formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026. Le domande di protezione internazionale formalizzate prima di tale data sono disciplinate dalla direttiva 2013/32/UE”.

evidenziato che sulla base delle disposizioni transitorie previste dall'art. 17 c. 2, del DL 100/2026 la formalizzazione della domanda coincide con la registrazione effettuata ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348 presso le questure e gli uffici di polizia di frontiera competenti ed al contempo al comma 4 che “Ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla conclusione dei procedimenti medesimi, ma il tribunale decide in composizione monocratica anche nei procedimenti diversi da quelli di cui all'articolo 16, comma 1”,

Osserva

Senza esplicitamente riconoscerlo, l'amministrazione non ha dato applicazione alla norma contenuta nell'art. 17 c.4 del DL 100/2026 il quale, secondo l'interpretazione prevalente, che il giudicante condivide, avrebbe imposto l'applicazione delle norme procedurali e processuali scaturite dalla Direttiva procedure, 2013/32/UE e relative leggi di recepimento o di integrazione processuale (e non invece l'applicazione del Regolamento UE 1348/24) a tutte le domande la cui manifestazione della volontà sia stata portata al cospetto dell'amministrazione prima del 12.6.2026.

È pur vero che della nozione di presentazione della domanda di cui all'art. 17 c.4 del DL 100/26 potrebbe darsi, *ai solo fini della determinazione della disciplina ratione temporis applicabile*, una diversa interpretazione considerato il contenuto cristallino, destinato a prevalere, dell'art. 79 c.3 Reg. cit.;

In ogni caso dovendo la disciplina nazionale esser interpretata alla luce della disciplina UE destinata a prevalere anche se successiva, (per il rango superiore avente copertura costituzionale negli artt. 11 e 117 Cost), attraverso il meccanismo della disapplicazione (o non applicazione) riservato ad ogni giudice di ogni Stato membro e non potendo il giudice nazionale interpretare la norma UE (nella specie l'espressione “formalizzate”) alla luce della norma nazionale (nella specie la definizione di



“domande presentate”) destinata a soccombere, ritiene che la soluzione della questione attinente alla individuazione della disciplina procedimentale e, in parte qua, processuale, *ratione temporis*, richieda in primo luogo di distinguere tre problemi del tutto autonomi sul piano logico e sistematico:

- a) quale sia il momento preso in considerazione dall’art. 79, par. 3, come criterio formale di individuazione della disciplina applicabile;
- b) se la presenza di vizi della procedura di formalizzazione, rispetto al modello legale di cui agli art. 27 e 28 del Reg Ue cit all’art. 28, incida sulla individuazione del momento identificato come discrimen cronologico o se, invece, produca effetti solo sul piano delle conseguenze procedurali e non nella identificazione del regime applicabile;
- c) se il ritardo illegittimo dell’autorità nella formalizzazione della domanda di asilo possa determinare, a carico del richiedente, l’applicazione delle conseguenze sfavorevoli di una disciplina sopravvenuta che non avrebbe trovato applicazione qualora l’amministrazione avesse osservato i termini vigenti al momento della manifestazione della volontà.

Sono emersi alcuni primi diversi orientamenti adottati dai Giudici delle Sezioni specializzate italiane e della stessa Sezione Specializzata del Tribunale di Bologna, con riferimento al contenuto dell’art. 79.3 del Reg. UE 1348/24.

Ad avviso del Giudicante occorre muovere dal dato testuale inequivoco che l’espressione “formalizzate” (“lodged” nella versione inglese; “introduites” nella versione francese) contenuta nell’art. 79 c.3 del Regolamento UE 1348/26 assume: si tratta di un significato tecnico ben specifico che non può esser fatto coincidere con altra fase precedente fase procedimentale identificata nella anteriore manifestazione della volontà (di chiedere asilo), dovendosi tener conto della scansione procedimentale cristallizzata nel Regolamento citato che distingue, esplicitamente il momento in cui la domanda è fatta (making of the application; manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, art. 26), da quello in cui essa è registrata (registration of the application, art. 27) e da quello in cui è formalizzata (lodging of the application, art. 28).

L’interpretazione letterale porta, dunque, in modo inequivoco, a ritenere che il Regolamento 1348/24 UE, contenente la disciplina procedurale e non sostanziale della fase amministrativa e, in parte qua, di quella giudiziaria, si debba applicare a tutte le



domande formalizzate a partire dal 12 giugno 2026, indipendentemente dal momento in cui il richiedente abbia manifestato la propria volontà e dalle ragioni per le quali la formalizzazione sia intervenuta successivamente.

L'interprete non può che prendere atto della scelta chiara del legislatore europeo, probabilmente fiducioso del fatto che l'amministrazione italiana potesse colmare, negli oltre due anni di tempo concessi agli Stati Membri, dalla entrata in vigore del regolamento citato il 12 giugno 2024 (venti giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) alla data di sua efficacia, differita al 12 giugno 2026, dall'art. 79 c.2 del reg. cit.

Alle incongruenze determinate da tale macroscopico ritardo (al 12 giugno 2026 pendevano davanti all'amministrazione oltre 230.000 domande di asilo) il legislatore nazionale ha inteso di porre rimedio con l'adozione di una propria norma transitoria nazionale, introdotta con l'art. 17 c.4 del Dl 100/2026 convertito in legge 145/2026, senza modifiche, contenente, al comma 4, la previsione secondo la quale *“4. Ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla conclusione dei procedimenti medesimi, ma il tribunale decide in composizione monocratica anche nei procedimenti diversi da quelli di cui all'articolo 16, comma 1.*

Ma, per quanto sopra esposto, la norma, disapplicata dalla stessa amministrazione nel provvedimento in questa sede impugnato ed in numerosi altri, confligge platealmente con la previsione contenuta nel citato regolamento che nell'art. 79 c.3 che identifica nella formalizzazione della domanda di asilo la linea di demarcazione cronologica tra i due regimi procedurali.

Alcune brevi considerazioni meritano altre interpretazioni della disciplina transitoria che trova fonte nel diritto dell'UE.

Non è condivisibile l'orientamento espresso tra gli altri dal Tribunale di Napoli, Tribunale di Bologna dai pur pregevoli provvedimenti (tra i primi il Decreto emesso nel proc 17179-1\2026 il 4.8.2026 dal Tribunale di Napoli, secondo il quale l'art. 79.3 non avrebbe espressamente previsto il caso della domanda formalizzata dopo ma presentata (nel senso tecnico sopra indicato) prima del 12.6.26. Ad avviso del giudicante non può esser questa l'interpretazione dell'art. 79.3 reg. cit.

Il legislatore UE, per distinguere la disciplina applicabile *ratione temporis*, ha identificato una sola fase del procedimento. Nel far ciò ha inteso escludere la rilevanza



di altre fasi procedurali; non ha considerato il momento della presentazione della volontà (id est manifestazione della volontà) perché se avesse voluto farlo avrebbe potuto e dovuto identificare in questo atto e non nella formalizzazione della domanda il discrimen temporale.

Non avrebbe avuto senso una norma che avesse agganciato al doppio requisito della della presentazione e della formalizzazione successiva al 12.6, l'applicabilità della nuova disciplina. Ciò perché la formalizzazione nella sequenza procedimentale non può che seguire la manifestazione della volontà. Dunque una norma che avesse previsto l'applicazione della nuova disciplina solo alle domande presentate dopo il 12.6.2026 non avrebbe avuto necessità alcuna di prevedere che dopo il 12.6.26 dovesse esser intervenuta anche la formalizzazione della domanda. Se avesse voluto individuare come linea di demarcazione un diverso momento della fase procedimentale avrebbe dovuto semplicemente identificarlo. Risulta evidente che non lo abbia fatto ed abbia esplicitamente individuato un altro (e solo un altro) momento della procedura: quello della formalizzazione, ritenendo per ciò stesso esplicitamente irrilevante il momento della manifestazione della volontà.

Alla necessità giuridica rappresentata nel pregevole provvedimento del Tribunale di Napoli sopra citato secondo il quale “una simile lettura consentirebbe all'Amministrazione, attraverso il mero differimento dell'attività di formalizzazione, di incidere unilateralmente sull'individuazione del regime normativo applicabile, con compromissione dei principi di certezza del diritto, tutela dell'affidamento, parità di trattamento ed effettività della tutela giurisdizionale” si dovrà trovare diverso rimedio come in seguito si argomenterà.

Altro orientamento adottato dal Tribunale di Bologna nel pregevole decreto emesso il 15.9.26 nel proc rg. N. 12956-1/2026 merita attenta considerazione.

Secondo il provvedimento in esame la previsione del Regolamento alle domande formalizzate a partire dal 12 giugno 2026 potrebbe applicarsi il Regolamento 1348/24 solo in presenza di una formalizzazione avvenuta secondo i crismi legali dettati dal Regolamento cit. per la procedura di formalizzazione e solo all'esito, quindi, di una procedura interamente realizzata secondo la nuova disciplina regolamentare.

Si legge nel provvedimento in esame che... “ si consideri che l'art. 79, par. 3 Reg (UE) 2024/1348 indicando le «domande formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026» richiama verosimilmente la «formalizzazione» della domanda *ai sensi dello stesso Reg.*,



ossia non un qualsiasi recepimento ufficiale della domanda, ma una *formalizzazione* che sia avvenuta ai sensi del Regolamento”.

L’art. 79 c. 3, invero, nel suo tenore letterale non condiziona affatto l’operatività della norma transitoria al rispetto delle regole (peraltro diverse per natura e funzione) per la formalizzazione della domanda. Ricostruire la norma transitoria introducendo il requisito della validità della procedura di formalizzazione presenta, ad avviso del giudicante, due ostacoli insuperabili.

Il primo è testuale: la norma non contiene alcun richiamo al corretto svolgimento della procedura di formalizzazione *ai sensi del Regolamento*, ma semplicemente alla formalizzazione delle domande, “formalizzate a decorrere dal”, dunque il richiamo è ad un fatto storico, una fase del procedimento, un dato formale, quale sempre è nelle norme transitorie (una data, un atto ecc.).

Il secondo è di ordine sistematico l’operazione ermeneutica di cui si tratta non ha ad oggetto l’interpretazione delle conseguenze sulla procedura di formalizzazione della domanda della violazione degli obblighi procedurali da parte dell’amministrazione. Non si tratta, ad esempio, di privare (secondo il noto indirizzo) la procedura accelerata illegittima degli effetti conferitile dalla norma e da essi collegati alla validità della procedura. Con riferimento al caso di specie, non si tratta di valutare gli effetti sulla procedura della violazione degli obblighi procedurali, peraltro considerati e protetti da altre norme del Regolamento cit.. Laddove si prevede nell’art. 28 c. 7 che “ *Ove la domanda è fatta, registrata o formalizzata contemporaneamente, i richiedenti hanno la possibilità di trasmettere tutti gli elementi e i documenti a loro disposizione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1347 necessari a motivare la loro domanda durante il colloquio personale*”.

Quello di cui si verte è il criterio di individuazione della disciplina che non può esser sovrapposto a quello, differente, delle conseguenze procedimentali delle violazioni.

Non vi è dubbio che la condotta dell’amministrazione tenuta sempre a recuperare le garanzie in precedenza non godute possa in concreto esser inadempiente dell’obbligo legale. Questo può sempre avvenire e trova nella procedura il rimedio effettivo a partire dall’applicazione della norma contenuta nel citato art. 28 c.7, Reg. 1348/24.

Ma, per quanto sopra argomentato, la considerazione giuridica di queste conseguenze non può incidere sulla interpretazione della norma transitoria perché non



attiene alla identificazione del suo contenuto, ma alle conseguenze della violazione procedimentali, valutabili solo una volta che sia stata determinata la disciplina applicabile anche a tale valutazione.

Ed è su questo piano, del tutto differente, che la disciplina transitoria deve trovare un contemperamento nei casi di violazione del principio di affidamento.

Fermo quanto sopra e quindi il plateale contrasto del DL 100/2026 con la norma del Regolamento, da interpretarsi in modo autonomo rispetto alla norma nazionale di cui si deve verificare la conformità e considerato che eventuali difetti della procedura di formalizzazione, o degli atti procedimentali precedenti, non sono destinati ad incidere sulla interpretazione della norma transitoria potendo invece produrre effetti sulla procedura disciplinata dal Regolamento 1348/24 e secondo le regole del Regolamento stesso, il giudice è tenuto a prendere in considerazione gli effetti del macroscopico ritardo accumulato dall'amministrazione nazionale, chiamata in prima istanza ad esaminare e decidere le domande di asilo.

Come si è detto la grave sofferenza della procedura amministrativa di asilo in Italia vedeva un arretrato di domande pendenti pari a 235.910, alla data del 30.5.26, (fonte Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/migr_asypenczm/default/table?lang=en)

La gran parte di queste a quella data non erano state formalizzate o non erano state formalizzate nel rispetto dei termini della procedura amministrativa in vigore alla data del 12.6.26.

Il che comporta e comporterà che in conseguenza del deficit organizzativo della amministrazione pubblica, molte domande che avrebbero dovuto seguire il regime previgente se formalizzate nel rispetto dei termini, siano invece formalizzate dopo l'11.6.26, ricadendo nella previsione dell'art. 79 c.3 reg. cit.

Per questa ragione, sulla scia di un ulteriore e diverso orientamento, espresso con due illuminanti provvedimenti adottati dal Tribunale di Bologna nel proc Rg. n. 12908-1/2026 del 17.8.26 e dal Tribunale di Firenze nel proc. 11120/2026 del 24.8.26, gli effetti della norma contenuta nell'art. 79.3, come sopra ricostruita, meritano di esser temperati non per modificare il criterio dettato per il regime transitorio ma solo per privare la norma degli effetti pregiudizievoli abnormi che produrrebbe sul principio dell'affidamento processuale ed a garanzia del rimedio effettivo; ciò quando tali effetti dipendano dalla scansione temporale unilateralmente determinata



dall'autorità amministrativa in violazione, si badi bene, non di tutte le norme che disciplinano la formalizzazione della domanda, ma solo quelle che hanno inciso sul criterio temporale cristallizzato nell'art. 79.3. Reg. cit.

Nel provvedimento del Tribunale di Firenze pocanzi citato, si è rilevato, inoltre, che la disciplina introdotta dal Regolamento (UE) 2024/1348 a volte non si traduce in una compressione delle garanzie riconosciute al richiedente, contemplando in taluni casi forme di tutela anche più ampie rispetto al regime previgente; (il provvedimento aveva ad oggetto la previsione dell'art. 55, par. 4 ed in particolare la previsione della necessità di un colloquio personale quale regola generale, salvo specifiche eccezioni, dell'esame delle domande reiterate.

Merita perciò considerazione “una lettura che, pur restando aderente al dato letterale dell'art. 79, par. 3, eviti che il criterio della formalizzazione produca effetti incompatibili con i principi generali del diritto dell'UE di effettività della tutela, certezza del diritto, tutela dell'affidamento e buona amministrazione” senza perciò disattendere il criterio del momento della formalizzazione della domanda come spartiacque tra i due regimi procedurali e senza “equiparare la manifestazione della volontà alla formalizzazione della domanda”. Si tratta, secondo le espressioni del citato provvedimento del Tribunale di Firenze di “verificare se il ritardo imputabile all'amministrazione possa essere utilmente opposto al richiedente per farne derivare conseguenze peggiorative sulla sua posizione giuridica”, “evitando al contempo che il mancato rispetto dei termini gravanti sull'autorità amministrativa si traduca, di per sé, nella perdita di garanzie che il richiedente avrebbe conservato in presenza di un tempestivo adempimento”. Non può neppure dimenticarsi che il richiedente non dispone ordinariamente di poteri idonei a imporre la data della successiva formalizzazione, a fronte di una calendarizzazione degli accessi agli uffici predisposta unilateralmente dall'Amministrazione.

Per questo, in definitiva, si ritiene che il principio di tutela dell'affidamento imponga di verificare che la situazione giuridica evocata nel vigore di un determinato regime non possa essere aggravata per effetto di una condotta dell'autorità illegittima, successiva e non controllabile dall'interessato.

Nel caso in esame il richiedente il quale ha manifestato la volontà di chiedere protezione anteriormente al 12 giugno 2026 poteva ragionevolmente confidare, quanto meno, che l'autorità procedesse alla registrazione e alla formalizzazione entro i termini



allora prescritti e che l'eventuale inosservanza di tali termini non si traducesse nell'applicazione di conseguenze processuali e sostanziali più sfavorevoli.

In concreto se l'amministrazione avesse formalizzato la domanda entro i termini decorrenti dalla manifestazione della volontà la domanda sarebbe stata formalizzata anteriormente al 12 giugno 2026 e sarebbe rimasta soggetta alla disciplina previgente.

Al Giudice spetta il compito di neutralizzare gli effetti sfavorevoli del ritardo senza negare operatività al criterio della data di formalizzazione, ma impedendo "che esso operi in modo irragionevolmente differenziato nei soli casi in cui sia dimostrato che l'interessato aveva tempestivamente compiuto quanto da lui esigibile e che il differimento sia imputabile esclusivamente all'autorità", sempre per citare il tribunale di Firenze.

Poiché nel caso in esame l'applicazione del regime sopravvenuto determinerebbe una conseguenza sicuramente sfavorevole per la posizione del richiedente, con particolare riferimento al diritto di permanenza, all'effetto sospensivo dell'impugnazione, ai termini o ad altre garanzie procedurali e processuali, considerato che la prima manifestazione documentata della volontà risale al 12.3.26

E, considerato che il termine massimo previsto dalla disciplina previgente per la formalizzazione della domanda era nella previgente disciplina di 9 giorni (art. 28 bis c.2 del Dlgs 25/2008) il termine per gli adempimenti iniziali appariva già decorso al 12 giugno 2026, rispetto alla data di manifestazione avvenuta il 12.3.26, torna in rilievo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza n. 11399 del 2024, in forza del quale la deroga all'effetto sospensivo automatico dell'impugnazione presuppone il corretto e tempestivo svolgimento della procedura accelerata, non potendo le conseguenze processuali proprie del regime speciale essere mantenute qualora non ne siano state rispettate le relative scansioni procedurali. Conseguentemente deve essere sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

ACCERTA che la proposizione del ricorso ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e per l'effetto DICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE sulla istanza di sospensione proposta, riconoscendo il diritto del ricorrente a permanere sul territorio nazionale per la durata del procedimento.



Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Bologna, 16 settembre 2026

Il Giudice

Dott. Luca Minniti

